

มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน จึงเป็น การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๖๐/๒๕๖๔)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคล ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๒.๑ การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (หลักเกณฑ์การเรียงช่อง)

การที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ต้องนำช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) มากำหนดเป็นหมายเลขช่องต้น ๆ แล้วจึงนำเอาบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงต่อไป ย่อมมีผลทำให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) จะมีหมายเลขช่องเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าประชาชนจะใช้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องใช้เสาอากาศ ระบบจานดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี ทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนในการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และรายการอื่น ๆ ที่เป็นการเฉพาะเจาะจง อีกทั้งประชาชนผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ไม่ว่าใช้จานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญแก่เนื้อหาหรือจำนวนช่องรายการที่มีเป็นจำนวนมากแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมีเหตุผลเพราะความสับสนและความชัดเจนของสัญญาณภาพ การกำหนดให้ช่องโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมีหมายเลขช่องเดียวกันในทุกระบบ จึงทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าวผู้ประกอบการก็สามารถดำเนินการได้ในครั้งเดียว จึงไม่เป็นการเกะกะเกินสมควร นอกจากนี้ การห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ ก็เป็นการกำหนดเพื่อให้ประชาชนผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ประโยชน์จากช่องรายการ



ที่หลากหลาย โดยไม่นำรายการใดรายการหนึ่งมาเผยแพร่ซ้ำกับอีกช่องรายการหนึ่ง การออกประกาศพิพาทของ กสทช. จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ประกาศ Must Carry) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก มีหน้าที่ต้องให้สมาชิกได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็น การทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงผังรายการ หรือเนื้อหารายการ รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ต้องออกอากาศรายการของช่องรายการโทรทัศน์บริการสาธารณะ และรายการของโทรทัศน์ ดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) ทั้งหมด โดยต้องเลือกประเภทหรือหมวดหมู่ตามลำดับและวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ กำหนด และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการ โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่าย โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ สามารถนำช่องรายการใดก็ได้มาออกอากาศเรียงไว้ใน ๑๐ ลำดับแรก แล้วตามด้วยช่องรายการของบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดประมูลและออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งหมด จำนวน ๒๔ ช่องรายการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การจัดลำดับการให้บริการโทรทัศน์แบบเดิมทำให้ช่องรายการของ บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไม่ตรงกันระหว่างการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (โครงข่าย MUX) กับการรับชมผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่ ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ประกอบกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ดิจิทัลได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่พิพาทในคดีนี้ โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์จัดลำดับบริการ โทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่นำเอาบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ไปจัดเรียงในยี่สิบสี่ลำดับถัดจากหมวดหมู่ บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป และให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ทั้งบริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ และบริการ โทรทัศน์อื่นใดที่คณะกรรมการกำหนดต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงผังรายการ เนื้อหารายการ หรือมาตรฐานความคมชัด โดยห้ามนำบริการโทรทัศน์



ที่เป็นการทั่วไปไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ และมีการนำประกาศดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือดังกล่าว หากไม่ดำเนินการจะสั่งปรับทางปกครองจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งแล้วเสร็จ

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทั้งในระบบ เคเบิลและดาวเทียม ซึ่งประชาชนสามารถรับบริการจากผู้ฟ้องคดีได้ทั้งแบบสมัครสมาชิกโดยเสีย ค่าสมาชิกเป็นรายเดือน หรือซื้อกล่องอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ (Set-top box) ที่ไม่มีค่าบริการ รายเดือนเพิ่มเติม โดยที่โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนี้จะส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านทางระบบ สายเคเบิล (เคเบิลทีวี) หรือผ่านระบบดาวเทียม (ทีวีดาวเทียม) จากสถานีโทรทัศน์แม่ข่ายไปยัง เครื่องรับสัญญาณของประชาชนผู้รับชมหรือสมาชิกโดยตรง ซึ่งในการดำเนินการเพื่อให้บริการ ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีต้องลงทุนในการจัดสร้างโครงข่าย อุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ และต้องนำเสนอบริการให้แก่ประชาชนเพื่อหาสมาชิกผู้ใช้บริการ และลงทุนด้านเทคนิค บุคลากร และรายการจำนวนมากเพื่อให้บริการแก่สมาชิกและแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีออกอากาศทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นฟรีทีวีในปัจจุบันทุกช่อง โดยห้ามมิให้นำช่องทีวีดิจิทัลไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่อื่น และยังให้จัดลำดับหมวดหมู่เรียงลำดับ ช่องรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการกระหนาบสิทธิในทรัพย์สิน ของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่มี การจ่ายค่าชดเชยใด ๆ และไม่คำนึงถึงความสามารถของทรัพยากรโครงข่าย (Capacity) รวมทั้ง วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เพราะช่องรายการ โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมีจำนวนมากกว่าทีวีดิจิทัล อันเป็นการจำกัดสิทธิการเข้าถึงบริการ โทรทัศน์ของประชาชน การออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขัดต่อ รัฐธรรมนูญ ทำลายการแข่งขันโดยเสรี รวมทั้งเป็นการสร้างภาระเกินสมควรให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งกระบวนการในการออกประกาศพิพาทยังไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๓ วรรคสาม



บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานแทน กสทช. ได้ แต่ กสทช. จะปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะเหตุที่ได้มอบหมายให้ กรรมการไปทำหน้าที่แล้วไม่ได้ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้... (๖) พิจารณานุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว... (๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอันเกี่ยวกับ หน้าที่ของ กสทช. นอกจากนี้ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “กสท.”... โดยมาตรา ๓๗ บัญญัติให้ กสท. มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๔) (๖) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๖) และ (๑๘) ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ กสทช. มอบหมาย จึงเห็นได้ว่า กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีอำนาจดำเนินการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ในเรื่อง ที่กำหนด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ อนุมัติร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ เสนอ ได้มอบหมายให้ประธาน กสท. ในฐานะปฏิบัติการแทนประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ลงนามในประกาศก่อนนำไปลงประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ การลงนามในประกาศพิพาทของประธาน กสท. จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) (๒๔) และมาตรา ๓๗ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมทั้งมาตรา ๔๑ วรรคสอง และวรรคสี่ จะเห็นได้ว่า กฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตและ กำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต โดยสามารถออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใด ๆ ได้ และการอนุญาตดังกล่าวต้องดำเนินการในลักษณะที่มีการกระจาย การใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์



การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ กระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการได้

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด... ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้ใดประสงค์จะให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขอื่นใด ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ กำหนดว่า ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต... (๑๔) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ส่งผ่านสัญญาอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ให้บริการโครงข่ายที่มีการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงการให้บริการตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขเข้าใช้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไปไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการรับบริการหรือไม่ก็ตาม... (๒๕) คณะกรรมการอาจกำหนดหมวดหมู่หรือลำดับจัดบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อใช้ในการให้บริการโครงข่ายก็ได้ ทั้งนี้ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากการจัดเรียงหมวดหมู่หรือการจัดลำดับบริการดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และได้มีประกาศกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจกำหนดหมวดหมู่หรือลำดับจัดบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดในประกาศดังกล่าวหรือหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดตามที่กำหนดในข้อ ๕ ของประกาศข้างต้น

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนออกประกาศ เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวผ่านพินมาเป็นเวลาเกือบ ๑ ปี นั้น โดยที่มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพื่อนำ



ความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็น และสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให้น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๔๘ วัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวแล้ว ซึ่งแม้จะเป็นการพิจารณาหลังการรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาเกือบ ๑ ปี แต่ก็ก็เป็นระยะเวลาที่สมควรแก่สาระของเรื่องที่พิจารณา จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

นอกจากนี้ โดยที่ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีหน้าที่ต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) ต่อประชาชนโดยตรง อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และจะต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเป็นช่องรายการลำดับแรก ๆ แล้วนำรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงถัดจากหมวดหมู่รายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป อีกทั้งกำหนดห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน ซึ่งในส่วนที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงผังรายการ เนื้อหารายการ และมาตรฐานความคมชัด ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศพิพาทนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนมีประกาศพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ หรือผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง มีหน้าที่ต้องให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปซึ่งหมายถึงบริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็นการทั่วไปโดยไม่กำหนดเงื่อนไขในการได้รับบริการทั้งหมด (ฟรีทีวี) โดยจะต้องให้บริการโทรทัศน์ตามผังรายการซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันทุกช่องทางทั้งในระบบ



ภาคพื้นดินและระบบดาวเทียมโดยตรง อย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการ หรือเนื้อหารายการ ดังนั้น หน้าของผู้ฟ้องคดีในการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็น การทั่วไป (ฟรีทีวี) มาเผยแพร่ในบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่โดยไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และไม่เสียค่าตอบแทน จึงเป็นหน้าที่ที่กำหนดในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีใช้หน้าที่ที่กำหนดในประกาศพิพาท รวมทั้งกรณีที่จะทำให้จำนวนช่องรายการของผู้ฟ้องคดีลดลงก็เป็นผลจากประกาศดังกล่าว มีใช้ประกาศฉบับพิพาทในคดีนี้

ส่วนกรณีที่ประกาศพิพาทกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องนำช่องรายการโทรทัศน์ ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) มากำหนดเป็นหมายเลขช่องต้น ๆ แล้วจึงนำเอาบริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่มาจัดเรียงต่อไปตามข้อ ๔ วรรคสอง ของประกาศพิพาทนั้น ย่อมมีผลทำให้ บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) จะมีหมายเลขช่องเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าประชาชน จะใช้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องใช้เสาอากาศ ระบบจานดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี ทำให้เกิด ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และรายการอื่น ๆ ที่เป็นการเฉพาะเจาะจง อีกทั้ง ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ไม่ว่าใช้ จานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญแก่เนื้อหาหรือจำนวนช่องรายการที่มี เป็นจำนวนมากแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมีเหตุผลเพราะความสะดวกและความชัดเจน ของสัญญาณภาพ เนื่องจากหากใช้โทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องมีการติดตั้งเสาอากาศ ก็อาจรับ สัญญาณภาพได้ไม่ชัดเจนหรือบางพื้นที่อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสาอากาศสูง การกำหนดให้ช่องโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมีหมายเลขช่องเดียวกันในทุกระบบ จึงทำให้ ประชาชนได้ประโยชน์ และการดำเนินการดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็สามารถดำเนินการได้ในครั้งเดียว จึงไม่เป็นภาระเกินสมควร แต่ในทางตรงกันข้าม หากผู้รับใบอนุญาตสามารถจัดช่องรายการใด ๆ ก็ได้ให้อยู่ในลำดับต้น ๆ แล้วจัดช่องรายการฟรีทีวีไปอยู่ในลำดับอื่น ๆ ประชาชนจะเกิด ความสับสนในการหาช่องรายการฟรีทีวีเพราะช่องรายการฟรีทีวีจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ ผู้ประกอบการแต่ละรายกำหนด อีกทั้ง การที่ประกาศพิพาทที่กำหนดให้นำบริการโทรทัศน์ ที่เป็นการทั่วไป จำนวน ๓๖ ช่อง ไปจัดลำดับไว้ในตอนต้นก็ไม่มีผลทำให้จำนวนช่องรายการ ของผู้ฟ้องคดีลดลงแต่อย่างใด เพราะการนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมาเผยแพร่เป็นการ ดำเนินการตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว และถึงแม้จะกำหนดให้อยู่ในลำดับอื่น จำนวนช่องรายการ ของผู้ฟ้องคดีก็ย่อมมีเท่าที่เหลือเช่นเดียวกัน กรณีจึงเป็นการจัดระบบการออกอากาศโทรทัศน์ ที่ใช้คลื่นความถี่และโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ให้มีช่องรายการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชน



เกิดความสับสน ไม่ใช่กรณีที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี หรือมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ส่วนกรณีการห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศพิพาทนั้น ก็เป็นการกำหนดเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ได้ประโยชน์จากช่องรายการที่หลากหลาย โดยไม่นำรายการใดรายการหนึ่งมาเผยแพร่ซ้ำกับอีกช่องรายการหนึ่ง ดังนั้น การออกประกาศฉบับพิพาทจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๖๖/๒๕๖๓)

๒.๒ การกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (ช่องรายการ วอยซ์ ทีวี)

สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่โดยที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติรัฐ ย่อมไม่มีสิทธิและเสรีภาพใดได้รับความคุ้มครองโดยปราศจากขอบเขต การใช้เสรีภาพดังกล่าวจึงย่อมอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพมิอาจใช้สิทธิและเสรีภาพเกินส่วนของตนจนกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึงรัฐอาจตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนมิให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจควบคุมการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเกินขอบเขตของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในฐานะผู้ใช้อำนาจแทนรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มิให้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีอำนาจในการพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของสื่อมวลชนตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน



อันเป็นบทบัญญัติที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ต้องตีความบทบัญญัติกฎหมายอย่างเคร่งครัดบนหลักการพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่บุคคลและสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทั้งในทางที่เห็นพ้องและเห็นต่างภายใต้รัฐธรรมนูญ และต้องใช้อำนาจดังกล่าวจำกัดเฉพาะกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งว่า ผู้รับใบอนุญาตได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกรณีที่กฎหมายบัญญัติห้ามและครอบงำประกอบแห่งการออกคำสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ในขณะที่ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ต้องเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตน โดยไม่เสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ก่อให้เกิดการลบล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อรายการของผู้ฟ้องคดีที่ถูกร้องเรียนว่าอาจต้องห้ามมิให้มีการออกอากาศตามกฎหมายและขัดต่อเงื่อนไขในการประกอบกิจการโทรทัศน์ เป็นรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ทางการเมือง โดยการนำข่าวสารจากแหล่งข่าวในขณะนั้นมาเรียบเรียงเนื้อหาใหม่เพื่อนำเสนอ พร้อมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายของพรรคการเมือง ผู้นำพรรคการเมือง ผู้นำรัฐบาลหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารที่นำเสนอ ซึ่งแม้ว่าการนำเสนอรายการดังกล่าวจะมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในข่าว แต่ก็มิได้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงไปจากแหล่งข่าวที่นำเสนอ และเป็นเพียงการดำเนินรายการตามปกติวิสัยของผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนที่ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การนำเสนอรายการดังกล่าวจึงมิได้มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรตามข้อ ๓ (๕) ของประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกา ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกา ความสงบ



แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ อันจะถือเป็นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตามข้อ ๑ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๑/๒๕๕๙ หรือขัดต่อเงื่อนไขว่าด้วยการประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดีตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและสำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ กสทช. จึงไม่อาจใช้อำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พกใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้ฟ้องคดีได้

นอกจากนี้ กระบวนการในการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ออกคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นั้น จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการ ประการที่หนึ่ง คือ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และประการที่สอง การกระทำความผิดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ดังนั้น เมื่อในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อ กสทช. สำนักงาน กสทช. เสนอเพียงแต่ข้อเท็จจริงอันเป็นพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้เสนอความเห็นว่าการออกอากาศรายการพิพาทของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไร รวมถึงไม่ปรากฏว่า กสทช. ได้พิจารณาประเด็นความเสียหายอย่างร้ายแรงก่อนที่จะมีคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่สำนักงาน กสทช. มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒๒.๓ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ กสทช. จึงไม่อาจมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดยุทธศาสตร์และสาระ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือรวม ๔ ฉบับ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบและได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีการออกอากาศจำนวน ๔ รายการ ได้แก่ (๑) รายการ Tonight Thailand เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๒๑.๐๕ นาฬิกา ในหัวข้อ สุดาร์ตน์ ระอา ทหาร-ตร. ยังตามประกบลงพื้นที่ (๒) รายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๗.๐๕ นาฬิกา ในหัวข้อ ๑๐ เรื่อง ที่คนไทยกังวลใจเกี่ยวกับการเมืองไทย หัวข้อ รปช. ดิง ชัชชาติไม่รู้จริงเรื่องข่าว และหัวข้อ เอลิมเซีย พรรค ๓ ฝ่าย ปชต. กวาด ๓๐๐ ที่นั่ง และรายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ในหัวข้อ ทักษิณสอนมวยรัฐบาล แก้ปัญหาฝุ่นละออง (๓) รายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๗.๕๔ นาฬิกา ในหัวข้อ เสรีพิศุทธิ์ ปลุก ปชช. เอา ปชต. คืบมา และรายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ในหัวข้อ สุดาร์ตน์เปิด ๕ แนวทางกระเป๋าทุง หัวข้อ ชัชชาติประกาศดัน ๖ ยุทธศาสตร์สู่ไทยยั่งยืน และหัวข้อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กดสือจัดผ้งหาเสียงคดีมี ๔๕ พรรค ส่งสมัคร สส. และ (๔) รายการ Wake Up News เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ที่มีการนำเสนอคำสัมภาษณ์แกนนำพรรคการเมืองต่าง ๆ ของพรรคที่ลงรับสมัครเลือกตั้งว่าเป็นเนื้อหารายการที่อาจต้องห้ามมิให้มีการออกอากาศตามกฎหมายและขัดต่อเงื่อนไขในการประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดี จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและเชิญให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดี พร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณา

ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นว่า เนื้อหารายการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่เป็นการก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนซึ่งต้องห้ามมิให้ออกอากาศทางสื่อสาธารณะตามข้อ ๓ (๕) ของประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ และถือเป็นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผลของคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๙



และขัดต่อเงื่อนไขว่าด้วยการประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดีตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน ซึ่งแม้การออกอากาศรายการทั้ง ๕ รายการข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่อการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการรายอื่น หรือมีผลกระทบเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการก็ตาม แต่การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการนำเสนอเนื้อหารายการที่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรทัศน์ซ้ำซาก และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ ประกอบกับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และข้อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ช่องรายการวอยซ์ ทีวี ของผู้ฟ้องคดี เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่โดยที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติรัฐย่อมไม่มีสิทธิและเสรีภาพใดได้รับความคุ้มครองโดยปราศจากขอบเขต การใช้เสรีภาพดังกล่าวจึงย่อมอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพมิอาจใช้สิทธิและเสรีภาพเกินส่วนของตนจนกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึงรัฐอาจตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนมิให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจควบคุมการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเกินขอบเขตของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ใช้อำนาจแทนรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มิให้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีอำนาจในการพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต



ของสื่อมวลชนตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นบทบัญญัติที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องตีความบทบัญญัติกฎหมายอย่างเคร่งครัดบนหลักการพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่บุคคลและสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทั้งในทางที่เห็นพ้องและเห็นต่างภายใต้รัฐธรรมนูญ และต้องใช้อำนาจดังกล่าวจำกัดเฉพาะกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งว่า ผู้รับใบอนุญาตได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกรณีที่กฎหมายบัญญัติห้ามและครอบงำประกอบแห่งการออกคำสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ในขณะที่ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ต้องเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตน โดยไม่เสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสื่อมทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้ว เห็นได้ว่า รายการที่พิพาทเป็นรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ทางการเมืองโดยการนำข่าวสารจากแหล่งข่าวในขณะนั้นมาเรียบเรียงเนื้อหาใหม่เพื่อนำเสนอ พร้อมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายของพรรคการเมือง ผู้นำพรรคการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารที่นำเสนอ ซึ่งแม้ว่าการนำเสนอรายการพิพาทดังกล่าวจะมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในข่าว แต่ก็มิได้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงไปจากแหล่งข่าวสารที่นำเสนอ และเป็นเพียงการดำเนินรายการตามปกติวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การนำเสนอรายการพิพาทดังกล่าวจึงมิได้มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรตามข้อ ๓ (๕) ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ๑๙/๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ๑๐๓/๒๕๕๗ อันจะถือเป็นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน์ฯ และตามข้อ ๑ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๙ หรือขัดต่อเงื่อนไขว่าด้วยการประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดีตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจใช้อำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้ฟ้องคดีได้

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากระบวนการในการออกคำสั่งที่พิพาทแล้วเห็นว่า การใช้อำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการออกคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสำคัญสองประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และประการที่สอง การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอเพียงแต่ข้อเท็จจริงอันเป็นพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้เสนอความเห็นว่าการออกอากาศรายการพิพาทของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไร รวมถึงไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการพิจารณาในประเด็นความเสียหายอย่างร้ายแรงก่อนที่จะมีคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒๒.๓ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้

ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่กำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลของรายการวอยซ์ ทีวี ของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งเป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว โดยให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๘๙/๒๕๖๔)



๒.๓ การยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล สามารถใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะด้วยการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Multiplexer หรือ MUX) การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล แต่ปรากฏว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่องรายการไทยทีวี และหมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว ช่องรายการ MVTV FAMILY เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ ปี และผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในงวดที่ ๑ ทั้งสองช่องรายการแล้ว นั้น การดำเนินการของ กสทช. ในการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จนกระทั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องมีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว อันส่งผลต่อแผนการลงทุนของผู้ฟ้องคดีทั้งในด้านภาระต้นทุนและระยะเวลาการคืนต้นทุน ส่วนการจัดให้มีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Multiplexer หรือ MUX) ซึ่ง กสทช. มีหน้าที่ต้องควบคุมคุณภาพการรับส่งสัญญาณให้ผู้ใช้บริการสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและควบคุมให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีคุณภาพการรับส่งสัญญาณที่ดีและอยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ฯ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น แม้ว่าการที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล



รายหนึ่งไม่สามารถดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการโครงข่ายได้ จะไม่กระทบต่อคุณภาพการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทั้งสองช่องรายการของผู้ฟ้องคดีโดยตรง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แต่การที่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายใดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ย่อมส่งผลถึงความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ประกอบการโทรทัศน์ หรือเจ้าของสินค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ในด้านประสิทธิภาพการกำกับดูแลโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล หรือคุณภาพในการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล กรณีจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบกพร่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กสทช. เช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการทั้งสองช่องรายการ และได้ดำเนินการชี้แจงการยุติการให้บริการผ่านการขึ้นตัวอักษรวิ่งหน้าจอโทรทัศน์ทั้งสองช่องรายการตลอดวัน เป็นเวลา ๓๐ วัน ตามมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการที่ กสทช. กำหนด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการก่อนเลิกการให้บริการและถือได้ว่าสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับ กสทช. เป็นอันเลิกกันโดยชอบตามข้อ ๑๔ (๕) (๖) ประกอบกับข้อ ๑๘ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๑๗ (๑) ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

เมื่อมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและมีการกระจายการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จึงไม่ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะหารายได้ให้แก่รัฐในลักษณะการค้ากำไร ดังนั้น เมื่อคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติที่เอกชนประมูลได้ไม่สามารถใช้หาประโยชน์ได้ รัฐจึงไม่ควรที่จะได้รับค่าใช้คลื่นความถี่เกินไปกว่าที่เอกชนจะหาประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน และเมื่อรัฐได้คลื่นความถี่กลับคืนมาแล้ว การได้รับค่าธรรมเนียมจึงต้องสอดคล้องกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วตามความเป็นจริง และสอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถคืนใบอนุญาตและมีสิทธิได้รับ



ค่าชดเชย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ในระยะแรกสูงถึงประมาณร้อยละ ๕๐ ของราคาประมูลได้ หลังจากนั้นจึงลดลงตามลำดับ ซึ่งเป็นการกำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมโดยคาดหมายว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ใช้คลื่นความถี่ครบตามเวลาที่ได้รับใบอนุญาต แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง อันเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าที่กำหนดในใบอนุญาตมาก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สมควรต้องชำระค่าธรรมเนียมมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ แต่สมควรต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ตามที่ได้ใช้ประโยชน์จริง โดยคำนวณเป็นค่าธรรมเนียมปีละเท่า ๆ กัน

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับนั้น เมื่อผลการประกอบกิจการช่องรายการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบและเนื้อหารายการ พฤติกรรมของผู้บริโภค การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร นโยบายของรัฐ สภาพสังคมหรือสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ประกอบกับการที่ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าช่องรายการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิม ย่อมส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่สูงกว่าผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก หรือการที่ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีช่องรายการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิมมีฐานลูกค้ามากกว่าผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายใหม่ หรือการที่ผู้ใช้บริการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมหรือช่องทางออนไลน์อื่น ก็ย่อมมีผลต่อจำนวนผู้รับชมรายการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดี และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโฆษณาของเจ้าของสินค้าอันเป็นที่มาของรายได้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจช่องรายการโทรทัศน์จึงมีหน้าที่ต้องพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรวมถึงดำเนินแผนธุรกิจต่าง ๆ เพื่อชักจูงผู้ใช้บริการให้มารับชมรายการโทรทัศน์ช่องรายการของผู้ฟ้องคดีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ แม้ว่าการประมูลคลื่น 4G และ Facebook Live จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา แต่ข้อเท็จจริงก็เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า การรับชมรายการโทรทัศน์หรือการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์เริ่มมีขึ้นก่อนที่ กสทช. จะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประกอบกับพฤติกรรมของผู้รับชมรายการโทรทัศน์ก็เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เช่น การมีสมาร์ตโฟน (Smart Phone) การให้บริการอินเทอร์เน็ต



ความเร็วสูง หรือการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนจากการรับชมรายการตามปกติของสถานีผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ไปเป็นการรับชมรายการตามความต้องการของตน (On Demand) ในช่องทางออนไลน์หรือผ่านทางอุปกรณ์อื่น ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อจำนวนผู้รับชมรายการของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ดังนั้น แม้ กสทช. จะมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและตามที่กฎหมายกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินไปสู่การรับส่งสัญญาณระบบดิจิทัล แต่ก็มีใช้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนหรือได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ หากแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของผู้ฟ้องคดี กสทช. จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติจำนวน ๒ ช่อง ได้แก่ หนึ่งดาวและดาวสองช่องรายการไทยทีวี และหมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว ช่องรายการ MVTV FAMILY ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยมีเงื่อนไขให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ค่าประมูลคลื่นความถี่) ในส่วนของราคาขั้นต่ำเป็น ๔ งวด และในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำเป็น ๖ งวด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของทั้งสองช่องรายการในงวดที่ ๑ แล้ว รวมทั้งได้วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑๖ ฉบับ เพื่อกำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมในงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๖ แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งสองช่องรายการ โดยได้ชี้แจงยุติการให้บริการผ่านตัวอักษรบนหน้าจอเป็นเวลา ๓๐ วัน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติให้พักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดี และหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีทั้งสองช่องรายการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๖ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอยกเลิกใบอนุญาต



ให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้งสองใบอนุญาต ล้วนมีเหตุสืบเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างร้ายแรง อีกทั้ง ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตที่พิพาทได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสามารถเลิกประกอบกิจการได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิโดยสุจริตในการแจ้งบอกเลิกกิจการไปก่อนสิ้นระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่งวดที่ ๒ เพื่อมิให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียหายมากยิ่งขึ้น และผู้ฟ้องคดีได้เสนอมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการตามกฎหมายเกณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวอีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงน่าจะดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ฟ้องคดีชำระไป และห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการบังคับตามหนังสือคำประกันของธนาคาร รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ที่พิพาท ข้อ ๑๗ กำหนดว่า การสิ้นสุดการอนุญาต (๑) ผู้รับใบอนุญาตแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการ และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดก่อนเลิกกิจการ ประกอบกับเมื่อพิจารณาสัญญาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่าเป็นการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนนำทรัพยากรสื่อสารของชาติไปหาประโยชน์ โดยรัฐได้รับประโยชน์จากค่าใช้คลื่นความถี่ โดยทรัพยากรดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่ใช้สิ้นเปลืองหมดไปดังเช่นทรัพยากรธรรมชาติทั่วไป แต่เป็นคลื่นความถี่ซึ่งไม่อาจจับต้องได้ที่รัฐอาจได้รับคืนมาเพื่อใช้ประโยชน์หรือให้เอกชนอื่นประมูลเพื่อนำไปหาประโยชน์ต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อเอกชนเห็นว่าคลื่นความถี่ไม่อาจหาประโยชน์ได้ก็ควรมีสหธิบอกเลิกสัญญา ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตได้ โดยได้รับค่าชดเชยซึ่งแม้จะเป็นข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดโดยไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาก่อนในศาลปกครองชั้นต้น แต่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่ในชั้นอุทธรณ์ จึงถือเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่สามารถยกขึ้นอ้างได้ในชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุดสามารถยกขึ้นมาประกอบการพิจารณาได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

